



ANALISTA
NESTOR TÁVORA
DIREITO PROCESSUAL PENAL
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

- **Bibliografia:** Curso de direito processual penal (Nestor Távora /Rosmar Alencar- Ed. Juspodivm)

TEMA: INQUÉRITO POLICIAL

Sumário

1- Considerações iniciais

- 1.1 Enquadramento da disciplina
- 1.2 Sistemas processuais penais
- 1.3 Papel da polícia no Brasil (art. 144 da CF; Lei 12.830/13)

2- Inquérito Policial

- 2.1 Conceito e finalidade
- 2.2 Natureza jurídica
- 2.3 TCO (termo circunstanciado de ocorrência)

3- Características do IP

- 3.1- Procedimento inquisitivo
- 3.2 – Procedimento discricionário
- 3.3- Procedimento sigiloso
- 3.4- Procedimento escrito
- 3.5 – Procedimento temporário
- 3.6- Procedimento unidirecional x bidirecional
- 3.7- Procedimento indisponível
- 3.8- Procedimento dispensável

1- Considerações iniciais

1.1 Enquadramento da disciplina

- Direito penal é estático (não se auto efetiva)
- O direito processual penal é dinâmico (credencia o Estado com ferramentas para investigação, processamento, sentença e eventual execução)
- O processo penal regulamenta a persecução penal
 - A persecução penal é a perseguição do crime
 - O inquérito policial (ou não policial) é etapa preliminar da persecução
 - O processo criminal é a etapa seguinte

1.2. sistemas processuais penais: temos no direito comparado três sistemas, vejamos:

a) sistema inquisitório: temos aqui concentração de poder em autoridade única. Ademais, o julgador é protagonista da prova, afastando-se o contraditório e a ampla defesa

b) sistema acusatório: temos aqui a separação de funções, notadamente quando o art. 129, I da CF, conferiu ao MP a titularidade privativa da ação penal de iniciativa pública

obs. o art. 3º-A do CPP expressamente aponta o reconhecimento do sistema acusatório, de forma que o juiz não poderá substituir o papel das partes na produção das provas

obs.2. Ainda na exegese do art. 3º-A do CPP, o STF indica que o juiz só poderá, de maneira suplementar e pontual, nos estreitos limites da lei, autorizar de ofício a produção de prova para dirimir dúvida que interfere no mérito da causa penal

obs.3. adotamos no Brasil o sistema acusatório não ortodoxo, com matriz constitucional

c) sistema misto: é conglobado por duas fases com intervenção judicial

1.3 Papel da polícia no Brasil (art. 144 da CF; Lei 12.830/13)

- Art. 144 da CF/88

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.”

- A CF/88 bifurcou a atuação da polícia
 - **Polícia administrativa / ostensiva**
 - Atuação próxima da sociedade
 - Inibição da prática de crime
 - Papel preventivo
 - Ex. Polícia Militar; Polícia ferroviária; Polícia rodoviária; Polícia marítima

Bloco 2

- **Polícia judiciária / Polícia Civil**
 - Estadual e federal
 - Aspecto estrutural: polícia judiciária é integrada por delegados de carreira (concursado; bacharel em direito; tratamento protocolar similar ao das demais autoridades – art. 3º da Lei 12.830/13)
 - Aspecto funcional: auxiliar do poder judiciário (cumprir mandados; efetivar diligências; concretizar prisões)
 - Aspecto funcional: Elaborar/ preside o inquérito policial
 - Aspecto funcional: art. 144, §1º e 4º da CF)

2- Inquérito Policial

2.1 Conceito e finalidade

- É um procedimento administrativo preliminar
- De caráter informativo
- Presidido pela autoridade policial (Lei 12.830/13)
 - Cabe ao delegado a presidência do inquérito policial (art. 2º, §1º da Lei 12.830/13)

“Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

§ 1º Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais.

§ 2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.

§ 4º O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado, por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação.

§ 5º A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado.

§ 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias.”

- Tem por objetivo apurar a autoria, materialidade (existência da infração) e em que circunstâncias o delito foi praticado

- Obs. Quando o crime deixa vestígios, a materialidade é objeto de exame de corpo de delito (art. 158 do CPP)
- obs. quando o crime deixa vestígios, é chamado de não transeunte ou intranseunte
- A cadeia de custódia é um conjunto de procedimentos para a preservação dos vestígios do crime, viabilizando a realização da perícia (art. 158-A ao 158-F do CPP)
- O §3º do art. 158-A do CPP, formula a definição de vestígio

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

- Possui prazo (art. 10 do CPP)

- Cujas finalidades são contribuir na formação da opinião delitiva do titular da ação penal

- Opinião delitiva é o convencimento
- O inquérito contribui no convencimento do titular da ação quanto ao início (ou não) do processo (providências penais)
- A doutrina moderna fala em bidirecionalidade do IP, afinal, atende a pretensão acusatória e a uma pretensão defensiva, evitando que pessoas inocentes sejam injustamente colocadas no polo passivo da demanda penal

- Outra finalidade é a de fornecer lastro mínimo (justa causa), para a adoção de medidas cautelares (pessoais ou reais) ao longo da persecução penal

2.2 Natureza jurídica

- Natureza jurídica é a essência do instituto (onde enquadra o instituto no ordenamento)
- O IP é procedimento administrativo preliminar de caráter informativo

2.3 TCO (termo circunstanciado de ocorrência)

- É o registro simplificado da infração de menor potencial ofensivo, leia-se, crimes com pena máxima de até 2 anos, bem como as contravenções penais, independente da quantidade de pena prevista para a contravenção (art. 69, Lei 9099/95)
- De acordo com o STF, o TCO é um mero registro administrativo, podendo ser elaborado pela PM e pela polícia rodoviária

Bloco 3

3- Características do IP

3.1- Procedimento inquisitivo

- Concentração de poder em autoridade única
- Não há, como regra, contraditório e ampla defesa
- A inquisitorialidade não é absoluta (Lei 8.906/94)
 - Prerrogativa do advogado é uma mitigação à inquisitorialidade
 - Tem a prerrogativa de acompanhar a oitiva do sujeito perante qualquer autoridade investigante
 - Art. 7º, XXI da Lei 8.906/94
 - Advogado pode estar presente, na fase de inquérito, formulando quesitos e apresentando razões
 - Se o investigado comparecer sozinho, será ouvido normalmente
 - Se o advogado for impedido de participar, na fase de inquérito, o ato é nulo (princípio da consequentialidade torna nulo todos os atos subsequentes)
 - Interrogatório judicial: presença obrigatória do advogado (fase processual). Logo, interrogatório judicial sem advogado é ato nulo (nulidade absoluta), por ausência de defesa técnica – art.185 do CPP c/c súmula 523 do STF
 - na audiência de custódia, a presença do advogado é também obrigatória, por força do art. 310 do CPP

“Art. 7º São direitos do advogado:

[...]

XXI - assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração: (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)

a) apresentar razões e quesitos; (Incluído pela Lei nº 13.245, de 2016)”

- Pacote anticrime – Prerrogativa das forças policiais
 - art. 14-A do CPP exige defesa técnica, na fase investigativa, quando o integrante das forças policiais (art. 144 da CF) emprega força letal no desempenho da função e está sendo investigado

- O delegado vai “citar” (notificação) o policial para que constitua advogado no prazo de 48 hrs. Diante da omissão, a instituição policial correspondente à época do fato será intimada, tendo 48 hrs para a indicação do advogado.

- A defesa será encampada pela Defensoria Pública. Todavia, inexistindo defensor na comarca, a defesa é promovida por um advogado particular, exigindo-se dotação orçamentária da correspondente instituição policial

▪ 16-A do CPM: a mesma prerrogativa é aplicada aos membros das Forças Armadas que empreguem força letal no desempenho da função em operação GLO (garantia da lei e da ordem)

Art. 14-A.do CPP- Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no art. 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais, inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), o indiciado poderá constituir defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º deste artigo com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 3º Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do § 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública, e, nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a Unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 4º A indicação do profissional a que se refere o § 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da Administração. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 5º Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 6º As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Art. 16-A. do CPM - Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos arts. 42 a 47 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), o indiciado poderá constituir defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento da citação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Esgotado o prazo disposto no § 1º com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique defensor para a representação do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 3º Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do § 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e, nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a Unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 4º A indicação do profissional a que se refere o § 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da Administração. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 5º Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses do investigado nos procedimentos de que trata esse artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 6º As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no art. 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a Garantia da Lei e da Ordem. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

- Legislação especial

- Havendo desejo político, o parlamento pode regular investigação com contraditório e ampla defesa, a exemplo do que ocorre no inquérito para expulsão do estrangeiro, positivado na lei de migração (art. 58, lei 13.445/017)

- Processualização dos procedimentos
 - parte da doutrina (Fredie Didier Jr.) defende a aplicação do contraditório e do exercício da defesa na fase investigativa, na dosagem adequada para a preservação dos direitos e garantias fundamentais, por meio do princípio do devido processo legal (posição minoritária)

3.2 – Procedimento discricionário

- O IP é conduzido com margem de conveniência e oportunidade: O delegado conduz a investigação da forma que entender mais estratégico adequando o IP ao crime apurado, de forma que não há, em regra, previsibilidade
- Adaptabilidade do inquérito à necessidade do crime que está sendo apurado
- Os arts. 6º e 7º do CPP, de forma não exaustiva, apresentam inúmeras diligências que podem ou devem ser cumpridas, para melhor aparelhar o IP
- Os arts. 13-A e 13-B do CPP tratam de diligência correlacionadas ao tráfico de pessoas
- Vítima e investigado podem REQUERER diligências ao delegado (art. 14 do CPP); o delegado pode negar esses requerimentos, salvo quando houver requerimento de exame corpo de delito para infrações que deixam vestígios (visto exigência legal no caso destas)
- Art. 158 c/c art. 184, ambos do CPP
- Em que pese omissão legal, diante de eventual denegação de diligência, a doutrina defende o cabimento de recurso administrativo ao Chefe de Polícia, por analogia ao §2º do art. 5º do CPP
- Se a diligência for REQUISITADA pelo juiz ou pelo MP, o delegado DEVE cumprir, por imposição normativa, mesmo não existindo vínculo de hierarquia (trata-se de ordem e não requerimento) (art. 13, II do CPP)
- o IP não tem rito

“Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:

- I - fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos;
- II - realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público;
- III - cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias;
- IV - representar acerca da prisão preventiva.

Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada, ou não, a juízo da autoridade.

Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade.”

3.3- Procedimento sigiloso

- o IP é conduzido de forma sigilosa em atenção a uma pretensão de eficiência, limitando-se, por consequência, a publicidade
- O delegado é o gestor do sigilo de inquérito (ligado à eficiência do procedimento) (art. 20, caput, do CPP)
- “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.”
- Informações do inquérito não são apontadas na certidão de antecedentes (diante da **presunção de inocência**) – **art. 20, p.u, CPP: Parágrafo único.** Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito contra os requerentes

Bloco 4

- Classificação do sigilo (Fauzi Hassan):
 - Sigilo externo: é aquele aplicado aos terceiros (desinteressados), notadamente a imprensa
 - Sigilo interno: é aquele aplicado aos atores da persecução penal, sendo extremamente frágil
- Prerrogativa do advogado: o sigilo não é absoluto, visto que o **advogado** pode acessar (envolve tomar apontamentos e copiar os autos de forma física ou digital) o inquérito após a devida documentação -o que foi produzido e está documentando, integrando os autos da investigação- (**não** abrange o acesso à diligência futura ou em andamento); (art. 7º, XIV, Lei 8.906/94 – estatuto da OAB e SV 14)
- O advogado poderá tomar apontamento e copiar os autos
- Não poderá acessar diligências em andamento ou que estão por vir
- Para procedimentos em sigilo, como o IP, a procuração é necessária
- Em caso de boicote, haverá responsabilidade administrativa, civil e penal da autoridade: múltipla incidência do direito
- A autoridade que boicota o acesso responderá administrativamente, sem prejuízo da responsabilidade penal por abuso de autoridade (art. 32 da Lei 13869/19)
- Poderá ser impetrado mandado de segurança, habeas corpus (profilático), petição simples ao juiz das garantias (art. 3º-B, XV do CPP) ou reclamação constitucional, conforme o caso
- Foco na vítima: o juiz poderá decretar o segredo de justiça para preservar a vítima em sua intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 201, §6º do CPP)
- O direito de acesso envolve os autos de QUALQUER procedimento investigativo criminal (presidido por COAF, CPI ou qualquer outro exemplo de autoridade); não se restringe, portanto, ao inquérito policial
- Crime organizado: no contexto da colaboração premiada, o acesso depende de autorização judicial (art. 7, §2º, da Lei 12.850/13)
- Art. 7º, XIV do Estatuto da OAB e súmula vinculante 14

“Art. 7º São direitos do advogado:

[...]

XIV - examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;”

“Súmula Vinculante 14:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

3.4- Procedimento escrito

- Prepondera a forma documental
- Os atos orais serão reduzidos a termo
- Cabe a autoridade rubricar todas as laudas do IP
- Novas ferramentas tecnológicas podem ser empregadas no apoio à documentação, como a captação de som e imagem. Ademais, a estenotipia também pode ser utilizada, sendo esta uma técnica de resumo de palavras por símbolos.
- Art. 9º do CPP

“Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.”

3.5 – Procedimento temporário

- O IP é dosado temporalmente, afinal, exigimos a razoável duração da persecução penal
- O lapso temporal para a conclusão do IP é orientado pelo art. 10 do CPP, sendo enriquecido pela previsão do art. 3º-B, VIII e §2º do CPP
- Temos prazos conjugados na legislação especial

3.6- Procedimento unidirecional x bidirecional

- Parte da doutrina entende que o IP é direcionado ao titular da ação penal, como detentor da opinião delitiva (unidirecional – posição conservadora)
- De maneira mais moderna, entende-se que o IP é bidirecional, pois a apuração dos fatos também serve a pretensão defensiva, na construção de teses que podem redundar no abrandamento da pena ou na absolvição em sede de futuro processo (acaba por evitar que pessoas inocentes sejam injustamente processadas)

3.7- Procedimento indisponível

- O delegado não poderá arquivar o inquérito, sem exceções (art. 17 do CPP)
 - Toda investigação iniciada, deve ser concluída e enviada para autoridade competente
- “Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito.”

Bloco 5

3.8-Procedimento dispensável

- O inquérito é prescindível para o processo penal
- Qualquer outra fonte de investigação idônea (inquéritos não policiais) pode gerar os elementos necessários para o processo penal, não necessita ser através do inquérito
- A deflagração do processo independe da prévia elaboração do inquérito
- Para Henrique Hoffmann, o IP é indispensável, pois a regra é que a ação penal seja lastreada em IP, sendo que as situações de promoção de demanda penal sem IP são excepcionais (posição minoritária)
- Inquéritos não policiais:
 - São aqueles presididos por autoridades distintas da polícia judiciária
 - Inquérito parlamentar (conduzido pela CPI)
 - ele é encaminhado ao MP e analisado em caráter de urgência (art. 3º, Lei 10.001/00)
 - Inquérito militar (foco nas infrações orientadas pelos arts. 9º e 10 do CPM)
 - ele tem por objeto as infrações militares, sendo conduzido por membro da correspondente instituição militar
 - Quanto aos membros da magistratura, a investigação é conduzida pelo tribunal competente (o relator delibera sobre a continuidade da investigação)
 - art. 33 da LC 35/79
 - STF ADI 5.331-MG
 - Quanto aos membros do MP, a investigação é conduzida pela procuradoria geral (procurador gerar é provocado para designar membro da instituição para encampar a investigação)
 - art. 18, p.u, LC 75/93 e art. 41, p.u Lei 8625/93
 - Demais autoridades com foro por prerrogativa de função
 - De acordo com o STF (inq. 2411), é necessário prévia deliberação do Tribunal competente
 - O STJ trilha caminho oposto, já que inexistente previsão na CF de tal exigência
 - Inquérito ministerial (PIC)
 - Procedimento investigativo criminal

-Segundo o STF, o MP pode presidir investigação criminal (não pode inquérito policial), que conviverá harmonicamente com a investigação policial (STF RE 593.727, inf. 785)

-Teoria dos poderes implícitos: não há regulação expressa quanto à investigação pelo MP, mas tendo em vista seu poder de processar, implicitamente são dadas todas as ferramentas para que se concretize esse poder (dentre as ferramentas, está o poder de investigar) □ adotada pelo STF (HC 91.661; caso *Mc Cullock x Maryland*, 1819)

-Art. 129, I da CF/88 (decorrência implícita desse poder)

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;”

-O membro do MP que presidiu o PIC pode atuar na fase processual (pode ajuizar a ação criminal) – não há suspeição ou impedimento para atuação na fase processual (entendimento do STF calcado na súmula 234 do STJ)

“Súmula 234/STJ - A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.”

Advertência: logo, não falamos na figura do promotor das garantias